

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4891/2542

นาย ชู ชัย ตั้งลิขณกุล กับพวก
นาง เกษร หมี่กูระ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304 (2)

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของลำรางอีเลิงซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน แม้จะยัง มิได้ขึ้นทะเบียนเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินก็เป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(2) การที่จำเลยล่อมรั้วในที่ดินพิพาทเป็นเหตุให้ โจทก์ไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 511/489 ตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้านทิศตะวันตกและด้านทิศเหนือจดลำรางอีเลิงและหนองอีเลิง สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนทั่วไปและโจทก์ทั้งสิบสามใช้ประโยชน์เป็นทางสัญจร ใช้น้ำอุปโภคบริโภคและเลี้ยงสัตว์ตลอดมา ปัจจุบันจำเลยล่อมรั้วลวดหนามกั้นลำรางอีเลิงและหนองอีเลิง ไม่ให้ประชาชนทั่วไปและโจทก์ทั้งสิบสามเข้าใช้ประโยชน์โดยอ้างว่าเป็นที่ดินของตน เป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสิบสามขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนรั้วลวด

หนามส่วนที่กั้นล้อมลำรางอีเลิงและหนองอีเลิง หากไม่รื้อถอนให้โจทก์ทั้งสิบสาม
ทำการรื้อถอนโดยจำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

จำเลยให้การว่า จำเลยกั้นรั้วลวดหนามล้อมรอบแนวเขตที่ดินของจำเลยและ
ครอบครองโดยเจตนาเป็นเจ้าของมากกว่า 30 ปี โดยได้ไม่ได้ปิดกั้นลำรางและหนองอี
เลิงตามฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อรั้วลวดหนาม ส่วนที่กั้นลำรางอีเลิงออก คำขอ
อื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยแต่เพียงว่าที่ดิน
พิพาทตามแผนที่เอกสารหมายเลข จ.16 ที่จำเลยล้อมรั้วเป็นลำรางอีเลิง ซึ่งเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือไม่ ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า คดีมี
เหตุผลน่าเชื่อว่า บริเวณที่ดินพิพาทในแผนที่เอกสารหมายเลข จ.16 อยู่นอกแนวเขต
ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ของจำเลยที่ดินพิพาทจึงไม่ใช่ที่ดิน
ของจำเลย แต่เป็นส่วนหนึ่งของลำรางอีเลิงซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน จึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1304(2) แม้จะยังมีได้ขึ้นทะเบียนเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ก็ตาม การที่จำเลยล้อมรั้วในที่ดินพิพาทเป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสิบสามไม่สามารถเข้าใช้
ประโยชน์ได้ โจทก์ทั้งสิบสามจึงมีอำนาจฟ้องจำเลย

พิพากษายืน

(สมชาย พงษ์ธา-กมล เพียรพิทักษ์-ประดิษฐ์ สิงห์ทัศน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>